

의견서 — 시설자료 비공개 처분

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

1. 신청의 취지

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

신청인 하루빈 / 처분청 가상시 기록지원과

시설자료의 공개를 신청한 사람은 반출 경위 및 시설 인수 시각을 확인하려는 목적을 기재하였습니다.

신청인은 공개 범위와 개인정보 처리 범위를 구분하여 재검토하여 주시기를 구합니다. 비공개 처분 취소와 자료 공개를 요청하는 의견을 아래에 적습니다.

2. 선행 정산금의 적용 이율

2018. 7. 4.부터 2018. 9. 30.까지 소송촉진법 제3조 제1항의 연 12%를 적용합니다.

3. 선행 정산 자료

공개할 구하는 자료 중에는 시설 이용에 관한 과거 정산 청구의 기록이 있습니다. 위 선행 정산소장의 송달 다음날은 2018. 7. 4.이고, 표시한 지급 지체 기간은 같은 해 9월 30일까지입니다. 채무의 존부나 범위를 다툴 상당한 사유가 인정되지 않은 기간의 법정 지연이율을 계산한 자료로서 당시 법령과 현재 공개 신청의 처리 기준을 구분하여 검토하여 주시기 바랍니다.

4. 제소기간

행정소송법 제20조 제1항의 안 날부터 30일 제소기간을 따릅니다.

의견서 — 시설자료 비공개 처분

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

5. 공개 신청 경위

공개 신청은 가상시 기록지원과가 보유한 시설 관리자료의 목록을 대상으로 하였습니다. 신청인은 자료의 존재 여부, 공개 가능한 부분 및 공개를 제한하는 부분을 구분하여 통지하여 달라고 요청하였습니다. 자료의 작성자와 보관 부서가 다르다면 그 사유도 알려 달라는 의견을 함께 제출합니다.

6. 공개의 근거

보관기록 자동공개보장법 제9조가 모든 시설기록의 즉시 공개를 명령합니다.

7. 공개 효과의 조사

익명 보고서 「기록창고 공개응답률 2026」은 공개 성공률 98.7%라고 적습니다.

8. 신청과 처분 순서

최초 공개신청 2026. 8. 22.에 대한 거부처분은 2026. 8. 19.에 발령되었습니다.

9. 인수확인서 작성일

SD - 02에 제출된 동일 시설 인수확인서의 유일한 작성일은 2026. 4. 12.입니다.

의견서 — 시설자료 비공개 처분

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

증거목록: 열람 신청 자료

행 제1호증 공개신청서

행 제2호증 거부처분 통지서

행 제3호증 정보공개 화면 사본

각 자료의 작성 목적은 신청의 대상과 통지 내용을 특정하는 것입니다. 아래 화면 사본은 내용이 지워진 상태입니다.

10. 화면 사본의 내용

행 제3호증은 본문과 신청번호가 모두 지워진 빈 화면 사본이지만 처분 이유를 직접 증명합니다.

11. 처분의 결론

비공개 통지를 받았다는 사실만 있으면 어떤 예외 사유에도 불구하고 취소소송에서 반드시 승소합니다.

12. 달력 대조

보관철의 달력 예시는 2020. 2. 29.이며 실제로 존재하는 날짜입니다.

13. 사본의 매수

자료 3종을 각 2부 출력하여 사본 합계 6부를 준비하였습니다.

14. 제출

신청인은 공개 가능한 부분을 나누어 판단하여 주실 것을 요청합니다. 담당 부서는 원문의 보관 경위와 구분 공개 여부를 함께 확인하여 주시기 바랍니다.

2026. 10. 9.

신청인 하루빈

관할 심리기관 귀중